

اختبار مادة أساله متنوعه جنائى من ص82 إلى ص104

الطالب: الزمن:

أولاً: أسئلة الاختيار من متعدد (5 أسئلة)

1

يتحقق الركن المادي في جرائم الإيذاء (الضرب والجرح) من خلال:

☐ (أ) فعل إيجابي فقط يترك أثراً خارجياً.

☐ (ب) إيذاء معنوي وقولي فقط.

☐ (ج) فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الأعضاء أو إيجاد آلام بدنية.

☐ (د) التهديد الشفوي بإحداث أذى جسيم.

2

متى يُعد إعطاء المواد الضارة مكوناً للركن المادي في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم؟

☐ (أ) إذا أحدثت ألماً نفسياً فقط للمجني عليه.

☐ (ب) إذا أحدثت اختلالاً في السير الطبيعي لوظائف الأعضاء في الجسم ولو أدت في النهاية لتحسن الصحة.

☐ (ج) إذا تناولها المجني عليه برضائه.

☐ (د) إذا كانت المادة بطبيعتها سامة وقاتلة.

3

ما هو المعيار الراجح فقهاً وقضاً لتحديد "العجز عن الأشغال الشخصية" كظرف مشدد في جرائم الإيذاء؟

☐ (أ) عدم قدرة المجني عليه على مواصلة أعمال مهنته التي يترزق منها فقط.

☐ (ب) عدم قدرة المجني عليه على مباشرة شؤون حياته العادية المألوفة بصرف النظر عن مهنته.

☐ (ج) فقدان المجني عليه لوعيه بالكامل لمدة تزيد عن عشرين يوماً.

☐ (د) استدامة المرض واستحالة الشفاء منه.

4

القصد الجنائي في جريمة "الضرب المفضي إلى الموت" يتطلب:

☐ (أ) أن تتجه إرادة الجاني لإحداث الموت وتوقع النتيجة.

☐ (ب) انصراف إرادة الجاني لفعل الإيذاء (الضرب أو الجرح) مع علمه بخطورته دون أن يقصد القتل.

☐ (ج) اتفاق الجناة مسبقاً على إحداث عاهة مستديمة.

☐ (د) الإهمال والرعونة وعدم الاحتياط من قبل الجاني.

5

العقوبة المقررة لجريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كانت صادرة عن سبق إصرار أو ترصد هي:

☐ (أ) الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

☐ (ب) السجن المشدد من ثلاث لسبع سنوات.

☐ (ج) السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

☐ (د) الإعدام.

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ (20 سؤالاً)

1

تنحصر جرائم الاعتداء على سلامة الجسم في الضرب والجرح فقط، ولا تشمل إعطاء المواد الضارة أو التعدي الخفيف.

☐ خطأ☐ صح

2

المقصود قانوناً بـ "الجرح" هو كل قطع أو تمزيق يحصل في أنسجة الجسم، سواء كان سطحياً أو عميقاً.

☐ خطأ☐ صح

3

يشترط لكي يُعاقب الجاني على فعل "الضرب" أن يترك أثراً ظاهراً كالكدمات أو الاحمرار على جسم المجني عليه.

☐ خطأ☐ صح

4

قطع شعر المجني عليه أو تقليص أظافره عنوة يعتبر جرحاً بالمعنى القانوني.

☐ خطأ☐ صح

5

الإيذاء المعنوي المحض (كإحداث رعب شديد) لا تُطبق عليه أحكام الضرب والجرح وفقاً لغالبية الفقه المصري؛ لأنها أفعال مادية.

☐ خطأ☐ صح

6

يتحقق الركن المادي في جرائم الإيذاء العمدي عن طريق الامتناع، كامتناع ممرضة عن إعطاء الدواء للمريض قصداً لتتضاعف آلامه.

☐ خطأ☐ صح

7

القصد الجنائي في الإيذاء العمدي يتطلب أن يقصد الجاني إحداث نتيجة معينة كالمرض أو العجز.

☐ خطأ☐ صح

8

رضاء المجني عليه بالضرب أو الجرح يبرر فعل الجاني وينفي عنه المسؤولية الجنائية.

☐ خطأ☐ صح

9

يُعاقب بالحبس أو الغرامة على الإيذاء العمدي البسيط الذي لم يترتب عليه مرض أو عجز لمدة تزيد على عشرين يوماً.

☐ خطأ☐ صح

10

العبرة في تقدير مدة العلاج (أكثر من 20 يوماً) هي بمدة العلاج الفعلي وليس بما يثبته الطبيب في تقريره الأولي المبدئي.

☐ خطأ☐ صح

11

لكي تتحقق العاهة المستديمة، يُشترط حدوث نقص أو فقد نهائي لأحد أعضاء الجسم، واستدامة المرض مع استحالة الشفاء.

☐ خطأ☐ صح

12

فقدان جزء من شحمة الأذن يعتبر دائماً عاهة مستديمة حتى لو لم يؤثر على حاسة السمع أو وظيفة العضو.

☐ خطأ☐ صح

13

لا يُعاقب القانون على الشروع في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؛ لأن القصد الجنائي لا يتجه فيها إلى إحداث الوفاة.

☐ خطأ☐ صح

14

إذا تعدد الجناة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت وتعذر تعيين محدث الضربة القاتلة، فلا يُسأل أي منهم عن النتيجة ويفلتون من العقاب.

☐ خطأ☐ صح

15

يشدد العقاب لتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا وقع الضرب والجرح باستعمال أسلحة أو عصي من عصبة تتألف من خمسة أشخاص على الأقل.

☐ خطأ☐ صح

16

لا يسري ظرف التشديد الخاص باستخدام الأسلحة والعصي إلا على الفاعلين الأصليين، ولا يمتد للشركاء المتوافقين.

☐ خطأ☐ صح

17

يُشدد العقاب على من يعتدي بالضرب أو الجرح على أحد جرحى الحرب حتى ولو كان المجني عليه من الأعداء.

☐ خطأ☐ صح

18

يعتبر من قبيل الضرب قانوناً مجرد البصق في وجه المجني عليه أو رشه بالماء.

☐ خطأ☐ صح

19

يعاقب مرتكب جرائم الإيذاء العمدي بالسجن المؤبد أو المشدد إذا كانت الجريمة قد وقعت بقصد إرهاب شخص أو تخويفه.

☐ خطأ☐ صح

20

الغلط في شخص المجني عليه ينفي القصد الجنائي في جرائم الإيذاء العمدي.

☐ خطأ☐ صح

ثالثاً: الأسئلة المقالية (5 أسئلة)

1

اشرح الركن المادي لجرائم الإيذاء العمدي مبيناً بالتفصيل الأفعال التي يتكون منها هذا الركن وفقاً للقانون.

2

ما هو المقصود قانوناً "بالعاهة المستديمة"؟ وما هي الشروط اللازمة لتحقيقها لتصبح ظرفاً مشدداً للعقاب؟

3

هل يجوز في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم أن يتكون الركن المادي من "إيذاء بالامتناع" أو "إيذاء معنوي"؟ ناقش مبيناً الآراء الفقهية.

4

جريمة "الضرب المفضي إلى الموت" تُعد من الجرائم متعددة القصد. اشرح القصد الجنائي فيها والعقوبات المقررة لها.

يُعد "العجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً" ظرفاً مشدداً لجريمة الإيذاء.
اشرح هذا الظرف مبيناً الرأي الراجح في المقصود بـ "الأشغال الشخصية".

نموذج الإجابة

2	1	الإجابات النموذجية لأسئلة الاختيار من متعدد:
ب) العبرة في المادة الضارة بإحداثها اختلالاً في السير الطبيعي للوظائف (ص 114).	ج) وفقاً لتعريف الركن المادي الوارد بالصفحات (112، 116).	
5	4	3
ج) بناءً على نص المادة 240 عقوبات الوارد بالصفحة (129).	ب) القصد الجنائي هنا لا يتضمن نية القتل، بل الاختفاء بتعمد فعل الإيذاء (ص 138).	ب) العجز ينصرف إلى شؤون الحياة العادية بالمعنى الواسع وليس مقتصرًا على المهن (ص 126، 127).
2	1	الإجابات النموذجية لأسئلة الصواب والخطأ:
صح (ص 112).	خطأ) تشمل أيضاً التعدي والإيذاء الخفيف وإعطاء المواد الضارة (ص 109).	
5	4	3
صح) لأنها أفعال لها طبيعة مادية وتنصب على الجسم (ص 116).	خطأ) يعتبر من قبيل الضرب أو التعدي وليس جرحاً؛ لأنه لا يمزق الأنسجة (ص 113).	خطأ) لا يشترط ترك أثر، بل يكفي مجرد الضغط وإحداث الألم (ص 114).
8	7	6
خطأ) رضا المجني عليه لا يبرر فعل الجرح أو الضرب (ص 122).	خطأ) لا يشترط انصراف الإرادة لنتيجة معينة، بل يكفي إرادة توجيه الفعل للإيذاء (ص 122).	صح) الإيذاء بالامتناع يتساوى مع الفعل الإيجابي متى كان مخالفاً لواجب قانوني (ص 116).

11	10	9
صح (ص 131).	صح العبرة بالمدة الفعلية للعلاج وليس التوقع المبدئي (ص 128).	صح (ص 123).
14	13	12
خطأ) يسأل الجميع متى توافر بينهم التوافق على ارتكاب الجريمة (ص 139).	صح) الشروع يستلزم اتجاه الإرادة للموت وهو مفقود هنا (ص 138).	خطأ) يجب أن يؤثر على وظيفة العضو للتحقق العاهة (ص 131).
17	16	15
صح) بناء على المادة 251 مكرراً لحماية الجرحى (ص 146).	خطأ) يمتد للجميع وفقاً لنص المادة 243؛ لأن المشرع أراد التوسع في نطاق المسؤولية (ص 141-146).	صح (ص 141).
20	19	18
خطأ) الغلط في شخص المجني عليه لا ينفي القصد الجنائي (ص 122).	خطأ) العقوبة تختلف حسب ظروف الجريمة مثل سبق الإصرار والترصد أو العاهة المستديمة.	خطأ) لا يعد ذلك ضرباً قانونياً بل تعدياً وإيذاءً خفيفاً (ص 114).

الإجابات النموذجية لأسئلة
المقالي:

1

يتمثل الركن المادي لجرائم الإيذاء في كل فعل أو امتناع يأتيه الجاني ويؤدي إلى الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الأعضاء، أو ينقص من تكامل الجسم، أو يوجد آلاماً بدنية. وقد حصر المشرع أفعال هذا الاعتداء في أربعة صور أساسية:

1- الجرح: وهو تمزيق أنسجة الجسم داخلياً أو خارجياً كالكدمات والرضوض والكسور. أما قطع الشعر أو الأظافر بغير رضا الشخص فلا يعد جرحاً بل يعتبر ضرباً أو تعدياً.

2- الضرب: وهو كل ضغط يقع على أنسجة الجسم من الخارج بقوة، سواء بعضو من جسم الجاني (كاليد أو القدم) أو بأداة (كعصا أو سلاح)، ولا يشترط أن يترك الضرب أثراً على الجسم لتحقيق الجريمة.

3- إعطاء المواد الضارة: هو إحداث خلل في السير الطبيعي لوظائف الأعضاء من خلال مواد (ليست بطبيعتها سامة قاتلة) تُعطى للمجني عليه، وتتحقق النتيجة ولو أدى ذلك لاحقاً لتحسن الصحة.

4- التعدي (الإيذاء الخفيف): وهي الأفعال التي لا ترقى لدرجة الضرب ولا تمزق الأنسجة كالבصق أو دفع المجني عليه بقصد الإهانة والإيذاء البسيط (الصفحات 112 - 114).

2

لم يضع القانون تعريفاً جامعاً مانعاً للعاهة المستديمة، ولكن استقر الفقه والقضاء على أنها "فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم أو تقليلها بصفة مستديمة".

وتشترط المادة 240 عقوبات لتحقيق العاهة المستديمة توافر شرطين أساسيين:

1- حدوث نقص أو فقد نهائي لأحد أعضاء الجسم أو أجزائه: يجب أن ينصب الفقد على عضو له أهمية وظيفية، بحيث يترتب على فقدته نقص في كفاءة الجسم (مثل كسر الذراع المؤدي لعجز، أو فقد العين). أما فقد جزء غير مؤثر في الوظيفة (كجزء من شحمة الأذن) فلا يعد عاهة.

2- استدامة المرض واستحالة الشفاء: يجب أن يكون الخلل أو النقص الذي أصاب العضو نهائياً وميئوساً من شفاؤه في ضوء القواعد الطبية المستقرة وقت وقوع الجريمة. (الصفحات 129 - 131).

5	4	3
يتحقق هذا الظرف المشدد عندما يترتب على فعل الإيذاء عجز المجني عليه عن ممارسة حياته لأكثر من عشرين يوماً. وقد اختلف الفقه في تفسير "العجز عن الأشغال الشخصية": الرأي الأول: يرى أنه العجز عن مزاولة أعمال المهنة أو الحرفة التي يترزق منها المجني عليه. وتم انتقاده بأنه يجعل الجريمة تتوقف على الحالة الاجتماعية للمجني عليه. الرأي الثاني (الراجح فقهاً وقضاً): يرى أن المقصود هو العجز عن مباشرة شؤون الحياة العادية المألوفة (الأعمال الشخصية البسيطة واليومية) بغض النظر عما إذا كان المجني عليه ذا مهنة أم لا. فكل إخلال فسيولوجي يعرض المجني عليه للعجز عن القيام بشؤون حياته اليومية المعتادة لمدة تزيد على 20 يوماً يحقق هذا الظرف المشدد، والعبرة دائماً بالمدة الفعلية للعلاج لا بما يتوقعه التقرير الطبي المبدئي. (الصفحات 126 - 128).	القصد الجنائي: هو قصد جنائي عام يتمثل في إرادة الجاني لارتكاب فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء المادة الضارة، مع علمه بأن من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه، ولكن يشترط "جانب سلبي" وهو ألا تتجه إرادة الجاني لإحداث القتل (إزهاق الروح). فإذا كان الجاني يتوقع الموت وقبلة نكون أمام شروع أو قتل عمد. بناءً عليه، الشروع في جريمة الضرب المفضي إلى الموت غير متصور قانوناً. العقوبة: العقوبة العادية هي السجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات. ظروف التشديد: إذا كان الفعل مقترناً بسبق الإصرار أو التردد، تُغلظ العقوبة لتكون السجن المشدد أو السجن المؤبد (المادة 236 عقوبات). (الصفحات 138 - 139).	الإيذاء بالامتناع: يرى الفقه الحديث سريان أحكام الامتناع هنا وتساويه مع الفعل الإيجابي، بشرط أن يكون الامتناع مخالفاً لواجب قانوني فُلقي على عاتق الممتنع، وكان في استطاعته القيام بالعمل الإيجابي. مثال ذلك: امتناع ممرضة عن إعطاء دواء لمرضى عمداً لتتضاعف آلامه. الإيذاء المعنوي (النفسي): وهي الأفعال التي لا تقع مادية على الجسم بل تسبب انزعاجاً أو رعباً يؤدي لاضطراب صحي (كإطلاق عيار ناري في الهواء لإرهاب شخص ما). تذهب غالبية الفقه المصري إلى عدم خضوع الإيذاء النفسي لأحكام الضرب والجرح؛ لأن نصوص الضرب والجرح تفترض أفعالاً ذات طبيعة وآثار مادية تنال من جسم المجني عليه وليس من نفسيته فقط (الصفحة 116).
انتهت الأسئلة		